

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1439/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
นาย พิเชษฐ์ นิลพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม

เด็กหญิงม. อายุ 14 ปี รักใคร่ฉันชั่วสาวกับจำเลยมาก่อนและสมัครใจไปกินอยู่หลับนอนกับจำเลยซึ่งยังไม่มีภรรยาที่บ้านญาติจำเลยเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ และได้เสียกับจำเลยหลายครั้ง เมื่อบิดามารดาตามไปพบบอกให้เด็กหญิงม. ไปเรียนหนังสือต่อ เด็กหญิงม. ก็ยอมกลับบ้านโดยมีจำเลยติดตามมาด้วย มารดาจำเลยมาสู่ขอเด็กหญิงม. แต่ตกลงกับบิดาเด็กหญิงม. เรื่องค่าสินสอดกันไม่ได้การกระทำของจำเลยไม่เป็นพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคแรก, 317 วรรคสาม

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 4 ปี ตามมาตรา 317 วรรคสามลงโทษจำคุก 5 ปี รวมโทษจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณานำสืบ

ยอมรับว่าเป็นผู้พาผู้เสียหายไป จึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 วรรคแรก จำเลยอายุยังไม่เกินยี่สิบปีลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 กึ่งหนึ่ง แล้วจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ
ในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก
จำเลย 1 ปี 4 เดือน ส่วนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามให้
ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจาก
บิดามารดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเด็กหญิงมณีนรุตน์ดวงรัตน์ อายุ 14 ปี
เศษรักใคร่ฉันซุ้สาวกับจำเลยมาก่อน และสมัครใจไปอยู่กับจำเลยที่บ้านนายชูชาติซึ่ง
เป็นญาติจำเลยและเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยในระหว่างนั้นเด็กหญิงมณีนรุตน์ได้กินอยู่หลับ
นอนและร่วมประเวณีกับจำเลยโดยสมัครใจหลายครั้งจนกระทั่งบิดามารดาเด็กหญิง
มณีนรุตน์ตามไปพบและนำเด็กหญิงมณีนรุตน์กลับบ้าน โดยบอกให้เด็กหญิงมณีนรุตน์
กลับบ้านเพื่อไปเรียนหนังสือต่อ เด็กหญิงมณีนรุตน์รู้สึกไม่สบายใจในการอยู่อาศัยกับ
บิดามารดาเพราะบิดามารดาทะเลาะกันเป็นประจำ จำเลยไม่เคยมีภรรยามาก่อนเมื่อ
เด็กหญิงมณีนรุตน์กลับบ้านแล้ว มารดาจำเลยได้มาเจรจาขอร้องเด็กหญิงมณีนรุตน์แต่
ตกลงกันไม่ได้ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อมารดาเด็กหญิงมณีนรุตน์ตามไปพบ และบอกให้

เด็กหญิงมณีนรรัตน์กลับบ้านโดยอ้างเหตุที่ให้เด็กหญิงมณีนรรัตน์กลับบ้านว่า เพื่อให้กลับไปเรียนหนังสือต่อเด็กหญิงมณีนรรัตน์จึงยอมกลับบ้านโดยมีจำเลยติดตามมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงมณีนรรัตน์รักใคร่ฉันชั่วสาวกับจำเลยมาก่อน และสมัครใจไปอยู่กับกินหลับนอนกับจำเลยที่บ้านญาติจำเลยเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ และได้เสียกับจำเลยหลายครั้งทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภรรยา จึงไม่เป็นการพาไปเพื่อการอนาจาร การกระทำของจำเลยไม่เป็นการพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร อนึ่งเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดและอายุของจำเลยทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ศาลฎีกาเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป โดยให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ